

反商业贿赂制度

1. 目的

为扎实推进商业活动的反腐败和反贿赂工作，加强企业内控机制，做到诚实守信，树立以守法诚信、优质服务为核心的经营理念，结合公司的实际情况，强化制度监督，推进制度反腐，加强对易发多发腐败的重点环节、重点部门岗位人员的监督、管理力度，确保商业贿赂承诺制，严格遵循公平竞争规则，引导公司管理人员及相关利益团体（如客户、供应商等）依法办事、诚实守信，自觉抵制见利忘义、损公肥私、不讲信用、欺骗欺诈等消极腐败现象，树立企业良好形象，制定本制度。

2. 适用范围

2.1 公司物料采购、委托加工、设备采购和维护、质量监督、对外业务销售及售后服务等所有经济活动，以及人、财、物的管理和监督，均适用本制度。

2.2 适用于公司所有业务活动，涵盖但不限于国内与国际范围。包括公司内部各部门、子公司、合资企业、国内外采购与销售、项目合作，以及与国内外客户、供应商、代理商的商业往来等。

3. 管理程序

3.1 公司员工应与公司签订《反商业贿赂承诺书（员工版）》，此承诺书自签字盖章之日起生效，自劳动合同解除时自动失效。

3.2 员工离职后，若在职期间存在商业贿赂行为，公司保留追溯权，承诺书失效不影响已发生行为的追责。

3.3 公司由总经办组成预防商业贿赂承诺制的监督管理小组，其主要职责是：

3.3.1 遵照国家有关政策、法律、法规和规章制度开展公司治理商业贿赂工作；

3.3.2 加强对重要部门、重要环节人员廉洁从业的监督与管理；

3.3.3 贯彻落实公司所有反商业贿赂的政策，加强从源头上预防和治理腐败，坚持标本兼治，完善制度建设，对重要部门、重要环节人员的廉洁从业情况进行真实记录；

3.3.4 负责对公司执行本制度的情况进行跟踪监督检查。

3.4 承诺人/公司应遵循以下职责：

3.4.1 严格履行签署的承诺书所载的内容；

3.4.2 禁止任何形式的商业贿赂行为；

3.4.3 自觉接受预防商业贿赂监管小组的管理；

3.4.4 若违反相关承诺，服从监督管理小组按有关规定处理。

3.5 在开展治理商业贿赂工作中，公司监督管理小组与相关部门应加强信息沟通、互相配合。

3.6 开展反商业贿赂活动主要做好以下工作：

3.6.1 建立治理商业贿赂领导机构，开展治理商业贿赂工作；

3.6.2 在落实反商业贿赂政策的过程中，公司管理小组应采用多种方式，包括在其它部门进行明查暗访，及时了解商业贿赂的苗头，研究开展预防商业贿赂的对策和措施；

3.6.3 开展调查研究，掌握腐败行为和商业贿赂的特点、规律，在教育、制度、监督等方面研究提出具体有效的对策和措施，及时解决苗头性和倾向性问题。

3.7 国际业务反商业贿赂管理

公司及员工在开展国际业务时，须严格遵守业务所在国家/地区的反商业贿赂法律法规，包括但不限于：

- 美国《反海外腐败法》（FCPA）；
- 英国《贿赂法案》（Bribery Act）；
- 经济合作与发展组织（OECD）《反贿赂公约》；
- 联合国《反腐败公约》等。
- 禁止通过直接或间接方式（如第三方中介）向外国公职人员、商业伙伴提供不正当利益以谋取商业优势。

3.8 及时处理预防商业贿赂工作中发现的问题。各部门在开展预防商业贿赂工作中，对发现存在的违纪违规问题，须及时制止或处理并向有关部门通报，涉嫌犯罪的应当移送司法机关处理。

3.9 公司各部门应当加强对重要岗位人员的监督管理，并将其执行《反商业贿赂承诺书》的情况作为考察、考核的重要内容和任免的重要依据。

3.10 公司人资部门依据职责权限，对本办法的执行情况进行监督检查，并对重要岗位人员不履行《反商业贿赂承诺书》的行为进行处理或提出处理建议。

3.11 员工违反本制度的，公司将根据违反行为的性质、情节轻重及造成的后果，采取以下一种或多种处理措施：

3.11.1 口头警告：对于情节轻微，未造成实际损失的行为，给予口头警告，并要求其立即改正。

3.11.2 书面警告：对于情节较重，但未造成重大损失的行为，给予书面警告，并记录在个人档案中。

3.11.3 罚款：对于情节严重，造成一定经济损失的行为，根据损失程度进行罚款。

3.11.4 解除劳动合同：对于严重违反制度，造成重大损失或恶劣影响的行为，或屡教不改的行为，解除其劳动合同。

3.11.5 移交司法机关：对于构成犯罪的商业贿赂行为，移交司法机关依法追究刑事责任。

3.12 公司鼓励员工及与公司有业务往来的公司检举揭发腐败行为，检举的受理、调查等各个环节，必须严格保密，严禁泄露检举人的姓名、部门、公司名称等信息，严禁将举报情况透露给被举报人或部门，调查核实情况时，不得出示检举材料原件或者复印件，不得暴露检举人，对匿名的检举书信及材料，不得鉴定笔迹，检举材料不得随意对外借阅。

3.13 公司设立举报奖励机制，对提供真实有效举报信息且经查证属实的举报人给予奖励。根据举报内容的价值和贡献，奖励金额为500元至5万元，或按挽回损失的5%计算，最高不超过5万元。公司对举报人信息严格保密，禁止任何形式的打击报复，违者将追究责任。

3.14 公司反商业贿赂管理小组人员电话：【18950299832】，邮箱【Fanhl@kaopucloud.com】

4. 具体制度

4.1 公司领导层

4.1.1 领导层包括总经理及其它领导班子成员；

4.1.2 领导层必须认真学习和掌握国家有关反商业贿赂及廉政建设的有关政策、文件精神，用以指导日常生产经营活动；

4.1.3 公司领导层应根据本公司实际情况制定和完善反商业贿赂的长效工作机制，从制度上确保公司的经营活动合法、合理、公正；

4.1.4 公司的部门、职位、人员设置要明确、合理，职责划分清晰，符合公司经营需要，更要有助于反商业贿赂的管理，做到事有人管，责有人负，层层落实；

4.1.5 公司领导层要模范遵守和执行党和国家的有关政策，接受有关部门和社会监督，发现问题，勇于主动纠正，被有关部门检查发现问题，积极配合查处；

4.1.6 公司领导层负有本公司反商业贿赂责任，一旦出现商业贿赂问题，根据职责分工，分别承担责任；

4.1.7 公司领导层应加强企业的动态监管，对员工违反商业贿赂有关规定，自查、检查中出现的违法违规行为，按公司制度予以追究，情节严重的报请司法机关依法处理；

4.1.8 公司领导层应每年对制定实施反商业贿赂的情况，在检查考评基础上发现不足，并找出漏洞，进一步完善。

4.2 采购、销售人员

4.2.1 采购人员在原材料、辅料采购和检验收货过程中，不得有任何方式的行贿、索贿和受贿的行为。

4.2.2 公司采购部应每年定期组织检验人员开展反商业贿赂教育，学习国家有关反商业贿赂政策法规，结合反商业贿赂典型案例讨论，增强抵御不良思想、不良行为的能力。

4.2.3 采购、销售人员的各种采购和销售行为必须依法开展。不得与供应商或被销售对象相互串通，损害公司的合法权益。

4.2.4 在采购活动中不得以任何手段排斥具备合法资质的供应商参与正当竞争。

4.2.5 在销售活动中必须遵守依法开展公平竞争，不得采用向销售对象行贿或提供其它不正当利益等商业贿赂手段开展恶性竞争。

4.2.6 在5采购和成品销售过程中，必须按照国家相关法律法规的规定，按程序出入库和销售，杜绝原料、产品采购和销售的体外循环，逃避监督部门的监督检查。

4.2.7 建立采购、销售人员廉洁保证机制，若企业采购、销售人员通过商业贿赂行为开展采购、销售活动，一经发现，应从严追究其责任，终止其采购或销售资格。

4.2.8 建立采购、销售人员反商业贿赂档案，将其纳入个人档案管理，作为年终业绩考评和续聘的重要依据。

4.2.9 由公司每年对采购、销售人员反商业贿赂工作开展评价指出工作的不足，纠正不良行为和做法，查处严重违反公司规定的行为。情节严重的报纪检监察部门或司法机关查处。

4.3 会计出纳人员

4.3.1 会计出纳人员必须树立诚信意识，要坚持原则，自觉抵制造虚帐、假帐。

4.3.2 公司应每年定期组织会计出纳人员开展反商业贿赂专题警示教育，学习国家有关反商业贿赂的政策法规，结合反商业贿赂典型案例讨论，增强会计出纳人员反商业贿赂意识，筑牢思想道德防线。

4.3.3 公司要建立会计出纳人员会计信用档案，开展会计出纳人员信用评价。

4.3.4 实施会计出纳人员诚信守法提醒制、警示制，如果会计出纳人员对公司发生的商业贿赂行为视而不见，不抵制、不举报，则一经发现，对相关会计出纳人员应在一定范围予以曝光并采取相应的惩戒措施。

4.3.5 公司在每年应对会计出纳人员进行财务审计，建立会计出纳人员监督机制，约束会计出纳人员行为。

4.3.6 落实会计账目管理责任，公司会计出纳人员对在日常帐目管理中发现的涉及商业贿赂问题要及时向部门负责人和有关部门举报。

4.3.7 公司会计出纳人员要加强对公司内部可能涉及商业贿赂行为的各个环节的财务审查。特别是采购、销售、结算、中层以上领导离任职、基本建设管理、财务资产管理和大宗物品采购等的财务审核工作。

4.3.8 公司要设立会计出纳人员事后监督制，在日常会计核算的基础上，对公司会计、出纳岗位及其所从事的各项业务进行日常和周期性的检查。

5. 使用资料

5.1 《反商业贿赂承诺书》（员工签署版）

6. 附则

6.1 随着法律法规和行业环境的变化，定期对制度进行审查和更新。

6.2 本制度未尽事宜，按公司相关制度执行。

6.3 本制度自2025年04月01日起生效。

7. 修订履历

版本	修改日期	修改内容	修改者	审核者	批准者
V1.0	2025-4-1	新建制度	陈慧明	黄肖	柳明兴